

UR 1960 / 1984

S t u t t g a r t

Verhandelt am 18. Juli 1984 - achtzehnten Juli neunzehn-
hundertvierundachtzig -

Vor mir, dem
amtlich bestellten Vertreter des

Notars Hans G. H e r v o l
mit dem Amtssitz in Stuttgart

Notarvertreter Wolfgang Thumm, daselbst,
erscheinen in meinen Geschäftsräumen in
7000 Stuttgart 1, Charlottenstraße 29,
unbedenklich geschäftsfähig:

1. Frau Ruth [REDACTED] geb. [REDACTED]
Sekretärin, wohnhaft [REDACTED]
Straße 10, 7000 Stuttgart 80 (Kaltental),
nach ihren Angaben geboren am
22. März 1935,
2. deren Ehemann, Herr Werner [REDACTED]
kfm. Angestellter, wohnhaft daselbst,
nach seinen Angaben geboren am
6. September 1937,

Die Erschienenen haben sich ausgewiesen durch
je durch ihren Personalausweis.

Die Erschienenen erklären mit der Bitte um
Beurkundung zur notariellen Niederschrift:

rr. Stiegler

- (2) Für das auf dem in Abs. (1) bezeichneten Grundstück Flst. 2458/5 bestehende Wohngebäude mit 5 Wohnungen, 2 Garagen und 3 oberirdischen Pkw-Abstellplätzen - Paul-Gerhardt-Straße 9 - soll künftig die Rechtsform des Wohnungs- und Teileigentums gelten.

Grundlage hierfür ist der Aufteilungsplan des Architekten Schäfer-Thieliant, Freier Architekt, Leonberg-Eltingen, vom April 1984, mit der Bescheinigung der Stadt Leinfelden-Echterdingen gem. § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG vom 29. Juni 1984 und zehn Blättern Planzeichnungen, welche jeweils mit der Bestätigung des Baurechtsamts Leinfelden-Echterdingen vom 29. Juni 1984 versehen sind. Wir übergeben eine Fertigung dieses Aufteilungsplans als Bestandteil (Beilage) zur heutigen Niederschrift und verweisen auf diesen Aufteilungsplan als weiteren Urkundeninhalt. Der Aufteilungsplan wurde den Erschienenen vom Notar anstelle des Vorlesens zur Durchsicht vorgelegt.

II. Teilungserklärung nach § 8 WEG

§ 1

Gegenstand

- (1) Ich, Ruth [REDACTED] teile das in Abschnitt I (Vorbemerkung) Abs. (1) näher bezeichnete Grundstück Flst. 2458/5 in Miteigentumsanteile in der Weise, daß künftig verbunden ist:

mit einem Miteigen-
tumsanteil von
/1.000

a) das Sondereigentum an
der Wohnung Aufteilungs-
plan Nr. mit Abstell-
raum im Untergeschoß
(Wohnungseigentum)

Geschoß

121	1	EG rechts	AUERBACH
260	2	EG links	WAGNER
121	3	OG rechts	STIEGLER
260	4	OG links	HINZE
188	5	DG	WILLINGER

b) das Sondereigentum an
der Garage ATPl. Nr.
(Teileigentum)

25	6	WAGNER
25	7	STIEGLER
1.000		

(2) Die für die Lagebezeichnung der Wohnungen gebrauchten Begriffe "links" und "rechts" sind jeweils auf den Hauseingang mit Blickrichtung von außerhalb des Gebäudes gegen die Hauseingangstüre bezogen.

§ 2

Gemeinschaftsordnung

Für das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander gelten die Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), soweit nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist. Gemäß § 10 Abs. 1 WEG wird als Inhalt des Wohnungseigentums folgendes bestimmt:

1. Zweckbestimmung

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus. Die als Wohnungen ausgewiesenen Einheiten dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwecken genutzt werden. Gewerbliche Tätigkeit und freiberufliche Praxen in Wohnungen und auch in den Garagen sind nur mit Zustimmung der Eigentümer durch Mehrheitsbeschluß der Wohnungseigentümerversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zulässig.

2. Sondernutzungsrechte

- a) Für die auf dem Grundstück befindlichen oberirdischen Pkw-Abstellplätze P 8, P 9 und P 10, wie im Lageplan und im Grundrißplan für das Erdgeschoß des Aufteilungsplans eingezeichnet, wird im Wege der Gebrauchsregelung gem. § 15 Abs. 1 WEG vereinbart, daß zur alleinigen, ausschließlichen und dauernden Nutzung zustehen:

der Pkw-Abstellplatz Aufteilungsplan Nr.	dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Aufteilungsplan Nr.
---	--

P 8

4 (5)

P 9

5 (2)

P 10

1 1

Die Pkw-Abstellplätze sind von den Nutzungsberechtigten gemeinsam auf eigene Kosten und nach näherer Bestimmung des Verwalters anzulegen. Die Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung trägt jeder Wohnungseigentümer für den ihm zur alleinigen Nutzung zugewiesenen Pkw-Stellplatz allein; ihm obliegt auch

die Reinigungspflicht für seinen Stellplatz. Auf den Stellplätzen darf nur vorwärts eingeparkt werden.

Diese Sondernutzungsrechte können nur mit Zustimmung des betroffenen Wohnungseigentümers aufgehoben oder inhaltlich geändert werden. Das Sondernutzungsrecht an einem Pkw-Abstellplatz kann durch den berechtigten Wohnungseigentümer an andere Wohnungseigentümer zur Verbindung mit deren Wohnungseigentum übertragen, also insbesondere auch getauscht, werden; hierzu ist eine Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer wie auch des Verwalters nicht erforderlich.

Eine besondere Nutzungsgebühr oder Entschädigung für die Sondernutzungsrechte ist an die Wohnungseigentümergeinschaft nicht zu entrichten.

- b) Die jeweiligen Teileigentümer der Garagen Aufteilungsplan Nrn. 6 und 7 erhalten jeweils das Sondernutzungsrecht an den vor ihren Garagen befindlichen, bereits angelegten Einfahrtsflächen. Für diese Sondernutzungsrechte gelten die Bestimmungen in vorstehend Buchstabe a) entsprechend. Im Grundrißplan für das Erdgeschoß des Aufteilungsplans sind die Sondernutzungsflächen mit G 6 (für Garage Nr. 6) und G 7 (für Garage Nr. 7) eingezeichnet.

3. Veräußerungsbeschränkung

Eine Veräußerungsbeschränkung nach § 12 WEG wird nicht festgelegt.

4. Lastentragung

Die Kosten und Lasten der Gemeinschaft, einschließlich Verwaltungskosten, tragen die Miteigentümer im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile mit folgenden Ausnahmen:

- a) Jeder Eigentümer trägt die auf ihn bzw. sein Sondereigentum / Sondernutzungsrecht fallenden Kosten allein, für die besondere Meßvorrichtungen vorhanden sind oder die sonst in einwandfreier Weise gesondert festgestellt werden können (vgl. auch Ziff. 2).
- b) Von den Verwalterkosten entfällt auf jede Wohnung ein gleicher Teil ohne Rücksicht auf die Größe des Miteigentumsanteils. Entsprechendes gilt für die die Garagen betreffenden Verwalterkosten.
- c) Die Kosten für Heizung und Warmwasser werden je mit 70 % im Verhältnis des Verbrauchs und mit 30 % im Verhältnis der beheizten Wohn- bzw. Nutzfläche umgelegt; die näheren Bestimmungen trifft der Verwalter.

d) Die Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung des Wohnungsgebäudes und der Außenanlage ohne Garagen und Garagenzufahrt betreffen nur die Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile zu den Wohnungen Aufteilungsplan Nrn. 1 - 5. Soweit diese Kosten die Garagen und die Garagenzufahrt betreffen, sind sie von den Teileigentümern Nrn. 6 und 7 je zur Hälfte zu tragen. Für Wohngebäude und Garagengebäude ist je eine separate Instandhaltungsrücklage zu bilden. Über die Instandsetzung, insbesondere auch Farbgebung, der Fassade beschließt die Versammlung aller Miteigentümer.

e) Eine Änderung der in dieser Urkunde festgelegten Verteilungsschlüssel sowie die jeweilige Festsetzung der Höhe der Bemessungsgrundlage für die Instandhaltungsrücklagen kann von der Versammlung aller Miteigentümer mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Hierbei sind die Interessen der Garageneigentümer angemessen zu berücksichtigen.

5. Eigentümerversammlung, Stimmrecht

Jedes Tausendstel Miteigentumsanteil gewährt eine Stimme. Stimmenthaltungen in der Eigentümerversammlung gelten als Nichtabgabe der Stimme.

6. Wiederaufbau

- (1) Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die Eigentümer untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wieder herzustellen. Decken die Versicherungssumme und sonstigen Forderungen den vollen Wiederherstellungsaufwand nicht, so ist jeder Eigentümer verpflichtet, den nicht gedeckten Teil der Kosten in Höhe eines seinem Miteigentumsanteil entsprechenden Bruchteils zu tragen.
- (2) Jeder Eigentümer kann sich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der festgestellten Entschädigungsansprüche und der nach dem Aufbauplan ermittelten Kosten des Wiederaufbaus oder der Wiederherstellung durch Veräußerung seines Eigentumsrechts befreien. Er hat zu diesem Zweck dem Verwalter eine notariell beglaubigte Veräußerungsvollmacht zu erteilen. Dabei ist der Verwalter zu ermächtigen, den Miteigentumsanteil zum marktüblichen Wert freihändig zu veräußern oder nach Maßgabe der §§ 53 ff. WEG versteigern zu lassen.
- (3) Steht dem Wiederaufbau oder der Wiederherstellung ein unüberwindliches Hindernis entgegen, so kann jeder Miteigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Die Aufhebung kann abgewandt werden, wenn sich ein anderer Miteigentümer oder ein Dritter bereit erklärt, den Miteigentumsanteil des die Aufhebung Verlangenden zum Schätzwert zu erwerben.

§ 3

Verwalterbestellung

- (1) Der erste Verwalter ist in der ersten Eigentümerversammlung zu bestellen.
- (2) Für die Bestellung und Abberufung des Verwalters gelten im übrigen die Bestimmungen des § 26 WEG.

§ 4

Eintragungsbewilligung und -antrag der Frau Ruth [REDACTED]

- (1) Ich bewillige und beantrage, in das Grundbuch einzutragen
 - a) die Teilung des Grundstücks gemäß Abschnitt II § 1 dieser Urkunde,
 - b) die Bestimmungen in Abschnitt II §§ 2 und 3 als Inhalt des Sondereigentums.
- (2) Ich beantrage, für jede Eigentumseinheit anstelle einer Nachricht nach § 55 GBO je eine Abschrift des Grundbuchs zu erteilen, und zwar zu Händen des beurkundenden Notars.

III. Vollzugsvollmacht

Ich, Ruth [REDACTED] erteile zugleich für meine Rechtsnachfolger den Notariatssekretärinnen

- a) Fräulein Adelheid Schmid, Charlottenstraße 29,
7000 Stuttgart 1,
- b) Frau Elisabeth Fetz, daselbst,
- c) Fräulein Doris Ganzhorn, daselbst,

- je einzeln -

die unbedingte Vollmacht zur Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Erklärungen, die nach dem Ermessen der Bevollmächtigten zum Vollzug dieser Urkunde einschließlich Änderungen und Ergänzungen etwa noch erforderlich sind und / oder damit im Zusammenhang stehen, insbesondere für sämtliche Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt und sonstigen Behörden.

Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und zur Vollmachtsübertragung berechtigt.

IV.

Herr Werner [REDACTED] stimmt allen Erklärungen seiner Ehefrau, Frau Ruth [REDACTED] in dieser Urkunde zu. Er schließt sich der Vollzugsvollmacht Abschnitt III. an.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen
vom Notarvertreter vorgelesen, von den
Erschienenen genehmigt und eigenhändig
unterschrieben wie folgt:

Ruth Hünse
Werner Hünse



Notarvertreter